

1503421-94.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... que a ré foi abordada em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendida no ato de alguma venda. De fato: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503421-94.2021.8.26.0548 controle:2021/001199

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2297024/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21133961 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6801/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2297024 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 6801/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2297024/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

NAIANE MARIA DA SILVA, RG 60.468.169/SP, foi processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 30.10.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 56). Inicialmente a acusada foi notificada da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 92 e 96). A denúncia foi recebida aos 06.06.22, sendo a acusada citada aos 21.06.22 (fls. 99, 103 e 135). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi decretada a revelia da ré (fls. 137/138). Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio, enquanto a defesa arguiu nulidade do feito e, no mérito, formulou pleitos alternativos de desclassificação para o delito de porte para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado e regime aberto. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/13, 16/18 e 65/70). A autoria é certa e segura. Com efeito, ao ser interrogada por ocasião do flagrante a ré assumiu a posse de todo o entorpecente apreendido, dizendo-se usuária. Quanto ao dinheiro, alegou ser produto de “programas” que realizava no centro de Campinas (fls. 08). Em juízo, tornou-se revel. Os guardas municipais ouvidos no decorrer da instrução processual relataram tê-la abordado em local de tráfico, na posse de uma pochete contendo as várias porções de cocaína e crack, além de dinheiro. Indagada a respeito, a acusada respondeu que estava naquela “... vida há pouco tempo...”. Nesse contexto, lícito é atribuir à ré a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. E não há irregularidade alguma na ação dos guardas municipais, que tinham fundada suspeita para agir, na medida em que patrulhavam o Terminal Municipal Central e perceberam quando a ré tentou correr ao nota-los, o que deu ensejo à abordagem que culminou com a localização das substâncias que ela trazia consigo. Do contrário, estariam prevaricando. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Preliminar - Alegação de ilicitude das provas - Inocorrência - Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais - Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14 - Mérito - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Pedido desclassificatório que não comporta acolhida - Validade da palavra dos agentes públicos - Quantidade de entorpecentes, circunstâncias da apreensão e perícia telefônica que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem decretada - Pena bem decretada - Básica acrescida com acerto - Ré que integrava o corpo da Guarda Municipal, valendo-se da função para perpetrar atos espúrios - Adequação da fração de redução derivada da minorante elencada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Possibilidade de modulação do coeficiente de arrefecimento com fulcro na quantidade e natureza das drogas, quando não utilizadas tais circunstâncias na primeira etapa da dosimetria - Precedentes - Considerando-se a ausência de hediondez da figura privilegiada do delito, mostra-se pertinente a fixação de regime semiaberto - Meio aberto insuficiente - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Tráfico de cocaína, droga altamente nociva - Substituição da sanção corpórea desaconselhável - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido” (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500188-31.2018.8.26.0666 - 4ª Câmara - Artur Nogueira - v.u. - j. 11.08.20 - Rel. Des. Camilo Léllis). A meu ver, a hipótese não é de desclassificação para o delito de porte para uso próprio, eis que bem configurada a traficância, na medida em que a ré foi abordada em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendida no ato de alguma venda. De fato: “Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)” (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A existência de dinheiro de origem não comprovada é outra circunstância indicativa da

comercialização, mesmo porque a acusada não demonstrou exercer alguma ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A alegação de que seria usuária e fazia “programas” no centro de Campinas não exclui o tráfico, inclusive porque geralmente há alguma ligação entre tais atividades, assim como não é incomum que usuários de droga se dediquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena da acusada. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de ré primária, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 – 4ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 07.07.20 – Rel. Des. Edison Brandão). Por sinal, o próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que “... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...”. No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: a ré tem direito a tanto, uma vez que respondeu solta ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que a ré é primária e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.199/21 e CONDENO A RÉ NAIANE MARIA DA SILVA, RG 60.468.169/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pela acusada no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 25 de agosto de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA